



BASADA EN EMPLEO • EB-2 / NIW

Guia de Visa EB-2

Segunda Preferencia — Grado Avanzado, Habilidad Excepcional, Exencion de Interes Nacional

Guia completa de EB-2 — cubre Grado Avanzado (EB-2A), Habilidad Excepcional (EB-2B), y la Exencion de Interes Nacional (NIW). Incluye el Test Dhanasar de Tres Pruebas, proceso PERM, y estrategia.

Preparado por ImmigrationIQ

immigrationiq.us | contact@immigrationiq.us

QUE INCLUYE ESTE KIT:

- ✓ Resumen EB-2A / EB-2B / NIW
- ✓ Elegibilidad por subcategoria
- ✓ Test Dhanasar Tres Pruebas (NIW)
- ✓ Certificacion Laboral PERM
- ✓ Proceso paso a paso
- ✓ Formularios y documentos
- ✓ Tarifas y plazos
- ✓ Boletin de Visas / esperas por pais
- ✓ Errores comunes
- ✓ Estrategia NIW vs PERM

Todos los formularios USCIS: uscis.gov/forms | Herramientas: immigrationiq.us

1. Resumen de Categorías EB-2

EB-2 es la segunda preferencia de visa de inmigrante basada en empleo para extranjeros con grados avanzados o habilidad excepcional. La mayoría de casos EB-2 requieren empleador en EE.UU. y Certificación Laboral PERM — A MENOS QUE califique para Exención de Interés Nacional (NIW), que le permite auto-petionar sin empleador.

EB-2A (Grado Avanzado)	EB-2B (Habilidad Excepcional)	EB-2 NIW (Interés Nacional)
Maestría EE.UU. o superior (o Licenciatura + 5 años progresivos)	Ciencias, artes, negocios — 3 de 7 criterios	Auto-petición; exime oferta de trabajo + PERM
Oferta de trabajo requerida	Oferta de trabajo requerida	Sin oferta de trabajo
PERM requerido	PERM requerido	PERM NO requerido
Espera estándar EB-2	Espera estándar EB-2	Espera estándar EB-2
I-140 por empleador	I-140 por empleador	I-140 auto-peticionado

CONSEJO: NIW es la vía EB-2 más popular para profesionales calificados porque no necesita empleador ni PERM. El estándar Dhanasar (2016) hizo NIW más accesible que el marco anterior NYSDOT.

2. EB-2A: Grado Avanzado — Elegibilidad

- Maestría EE.UU. o superior (o equivalente extranjero), O
- Licenciatura EE.UU. + 5 años de experiencia progresiva post-licenciatura en su campo
- La oferta de trabajo requiere posición que necesite el grado avanzado
- Empleador debe obtener PERM aprobado antes de presentar I-140

Documentando la Vía de 'Experiencia Progresiva'

- Progresiva = creciente responsabilidad, complejidad, y nivel de habilidad con el tiempo
- Experiencia debe ser en ocupación especializada relacionada a la posición
- Documento con cartas del empleador confirmando título, fechas, deberes, y que fue progresiva
- Licenciatura debe ser de institución acreditada; grados extranjeros necesitan evaluación de credenciales

3. EB-2B: Habilidad Excepcional — Elegibilidad

Habilidad excepcional significa un grado de experiencia significativamente superior al ordinario en ciencias, artes, o negocios. Debe cumplir al menos 3 de 7 criterios:

1. Registro académico oficial: Grado, diploma, certificado, o similar mostrando su título u otro reconocimiento de competencia en su campo.

- 2. Cartas de empleadores actuales/anteriores:** Documentando al menos 10 años de experiencia a tiempo completo en su ocupación.
- 3. Licencia o certificación:** Licencia o certificación oficial para practicar su profesión.
- 4. Salario o remuneración alta:** Evidencia de que ha ganado un salario que indica habilidad excepcional.
- 5. Membresía en asociaciones profesionales:** Membresía en asociaciones profesionales en su campo.
- 6. Reconocimiento por logros:** Reconocimiento por logros y contribuciones significativas a su industria/campo por pares, gobierno, organizaciones profesionales o de negocios.
- 7. Evidencia comparable:** Otra evidencia de habilidad excepcional si los 6 anteriores no aplican fácilmente.

4. Exención de Interés Nacional (NIW) — Test Dhanasar

NIW le permite saltarse tanto la oferta de trabajo como PERM. Debe primero calificar como Grado Avanzado (EB-2A) o Habilidad Excepcional (EB-2B), luego cumplir el test Dhanasar de TRES PRUEBAS (Matter of Dhanasar, 2016):

Prueba 1: Merito Sustancial e Importancia Nacional

Su empresa propuesta debe tener AMBOS merito sustancial E importancia nacional. El merito puede venir de cualquier campo — negocios, emprendimiento, ciencia, tecnología, cultura, salud, educación. La importancia nacional considera el impacto mas amplio del trabajo, no solo su ubicación.

- Que problema resuelve su trabajo?
- Como beneficia a la economía, salud pública, tecnología, o cultura de EE.UU.?
- Documento con reportes de la industria, prioridades del gobierno, cartas de expertos

Prueba 2: Bien Posicionado para Avanzar la Empresa

- Educación, habilidades, conocimiento, y registro de éxito en esfuerzos similares
- Planes para desarrollar la empresa (plan de negocio, plan de investigación)
- Progreso hacia el logro (publicaciones, patentes, prototipos)
- Interés de partes relevantes (inversionistas, clientes, colaboradores)

Prueba 3: Beneficioso Eximir Oferta de Trabajo + PERM

- Impracticable obtener una certificación laboral dadas sus habilidades únicas
- EE.UU. se beneficiaría de sus contribuciones aun si otros trabajadores están disponibles
- Urgencia o circunstancias únicas que hacen PERM impracticable

CONSEJO: Peticiones NIW fuertes cuentan una historia convincente: 'Mi trabajo [X] resuelve problema nacional [Y] y estoy unicamente posicionado porque [Z].' Use 5-8 cartas de opinion experta de expertos independientes para apoyar cada prueba.

5. Certificación Laboral PERM (EB-2 estandar)

Si no busca NIW, su empleador debe completar PERM a través del Departamento de Trabajo ANTES de presentar I-140. PERM prueba que no hay trabajadores estadounidenses calificados disponibles.

- 1. Determinacion de Salario Prevaleciente (PWD):** Empleador solicita que DOL determine el salario prevaleciente para la posicion. 2-6 meses.
 - 2. Campana de Reclutamiento:** Empleador publica anuncios en periodicos, posting interno, posting en bolsa de trabajo estatal, y 3 de 10 pasos adicionales por 30+ dias.
 - 3. Presentar ETA-9089:** Despues del reclutamiento de 30 dias + periodo de espera, empleador presenta solicitud PERM electronicamente con DOL.
 - 4. Adjudicacion DOL:** Procesamiento estandar: 6-12 meses. Auditorias agregan 6-12 meses. Aprobacion = Certificacion Laboral emitida.
 - 5. Presentar I-140:** Empleador presenta I-140 dentro de 180 dias de la aprobacion PERM. Certificacion se vuelve nula despues de 180 dias.
- **PERM es dirigido por el empleador y detallado. Errores en reclutamiento pueden anular el caso. La mayoría de empleadores usan asesor migratorio para PERM.**

6. Proceso Paso a Paso

- 1. Determinar Via: NIW o EB-2 Estandar:** Si su trabajo tiene importancia nacional clara, NIW ahorra tiempo y dinero. De lo contrario, trabaje con empleador en PERM.
- 2. (NIW) Construir Portafolio de Evidencia:** Cartas de expertos, publicaciones, citas, premios, planes de negocio, evidencia de importancia nacional.
- 3. (EB-2 Estandar) Completar PERM:** Proceso dirigido por empleador — tipicamente 6-15 meses.
- 4. Presentar I-140:** NIW: auto-peticionado. Estandar: empleador presenta. Tarifa: \$715.
- 5. Opcional: Premium Processing:** \$2,805 para respuesta USCIS en 15 dias habiles.
- 6. Esperar Numero de Visa (segun Boletin):** Mayoria de paises: espera de 1-3 anos. India: 8-15+ anos. China: 3-5 anos.
- 7. Presentar I-485 (en EE.UU.) o DS-260 (consular):** Permitido I-140 + I-485 concurrentemente si fecha de prioridad esta vigente.
- 8. Recibir Green Card:** Green Card permanente de 10 anos. Sin condiciones.

7. Documentos Requeridos

Personal e Identidad

- Pasaporte vigente (pagina biografica)
- Acta de nacimiento con traduccion certificada al ingles
- Actas de matrimonio/divorcio (si aplica)
- CV/curriculum detallado con publicaciones, presentaciones, proyectos
- Transcripciones academicas y diplomas (con evaluacion de credenciales si extranjero)

Especifico EB-2A Grado Avanzado

- Diploma de Maestria o Licenciatura + cartas de empleador probando 5+ anos de experiencia progresiva
- Cartas detalladas de cada empleador (titulo, fechas, responsabilidades, aumento en antiguedad)
- Evaluacion de credenciales de grado extranjero por servicio miembro NACES

Especifico NIW

- Declaracion personal detallada explicando empresa propuesta
- Plan de negocio o investigacion
- 5-8 cartas de opinion experta (expertos independientes preferidos)
- Evidencia de importancia nacional: reportes de la industria, documentos del gobierno, noticias
- Prueba de estar bien posicionado: registro de exito, citas, publicaciones, premios, prototipos

8. Tarifas y Plazos

Concepto	Costo / Tiempo
I-140 (Petición de Inmigrante)	\$715
I-140 Premium Processing (opcional)	\$2,805 (15 días hábiles)
I-485 (Ajuste de Estatus)	\$1,440
I-765 permiso de trabajo (con I-485)	\$0 (incluido)
I-131 Advance Parole (con I-485)	\$0 (incluido)
DS-260 (procesamiento consular)	\$325
Presentación PERM	\$0 (tarifa DOL), \$5,000-\$15,000 abogado + costos reclutamiento
Procesamiento estándar I-140	6-12 meses
I-140 con Premium Processing	15 días hábiles
Plazo I-485	8-14 meses

9. Boletín de Visas y Esperas por País

EB-2 tiene límites numéricos anuales por país. Demanda fuerte de India y China crea esperas de varios años. Verifique mensualmente el Boletín de Visas del Departamento de Estado.

País	Espera EB-2 Aproximada
Mayoría de países (Mundial)	Actualmente 1-3 años
India	Acumulación 10-15+ años

Pais	Espera EB-2 Aproximada
China	3-5 anos
Mexico	1-3 anos
Filipinas	1-3 anos

CONSEJO: Si es de India, EB-2 NIW o bajar de EB-2 a EB-3 a veces puede proveer alivio mas rapido. Hable con un abogado antes de presentar si es de pais con acumulacion fuerte.

10. Errores Comunes a Evitar

- Presentar NIW con evidencia debil de importancia nacional — afirmaciones vagas fallan
- No tener evaluacion de credenciales para grados extranjeros
- Violaciones de reclutamiento PERM (tiempos, contenido del anuncio, manejo de respuestas)
- Documentacion insuficiente de experiencia progresiva bajo EB-2A
- Cartas de expertos genericas sin conocimiento especifico de su trabajo
- Elegir EB-2 estandar + PERM cuando NIW es mas rapido y barato
- No mantener continuidad laboral durante larga espera de visa (cambios de empleador afectan PERM)

SU CAJA DE HERRAMIENTAS DE IMMIGRATIONIQ	
→ Asistente de Chat con IA	immigrationiq.us/chat
→ Rastreador de Estado de Caso	immigrationiq.us/case-tracker
→ Panel del Boletin de Visas	immigrationiq.us/visa-bulletin
→ Calculadora de Tarifas USCIS	immigrationiq.us/fee-calculator
→ Buscar Abogados de Inmigracion	immigrationiq.us/lawyers
→ Recursos de Ayuda Legal Gratuita	immigrationiq.us/lawyers (pestana Free Legal Aid)



ImmigrationIQ — immigrationiq.us

Solo para fines informativos. NO es asesoramiento legal. Las leyes cambian con frecuencia. Verifique en uscis.gov. Consulte un abogado de inmigración licenciado para su situación específica.